ไทย

Apple Inc.
ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับ macOS

สำหรับใช้กับระบบยี่ห้อ Apple

โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้ (“สิทธิ์การใช้งาน”) อย่างรอบคอบก่อนใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้ อย่าติดตั้งและ/หรือใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple และหากให้เลือก “ตกลง” หรือ “ไม่ตกลง” ตามข้อกำหนด ให้คลิก “ไม่ตกลง” หากคุณได้ซอฟต์แวร์ของ Apple มาโดยเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อฮาร์ดแวร์ Apple และคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้ คุณอาจส่งคืนชุดฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งชุดภายในระยะเวลาส่งคืนให้แก่ Apple Store หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่คุณได้รับชุดฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ของ Apple มาเพื่อขอเงินคืนได้ภายใต้นโยบายการคืนเงินของ Apple ซึ่งพบได้ใน https://www.apple.com/th/legal/sales-support/ คุณต้องส่งชุดฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์คืนทั้งชุดจึงจะได้รับเงินคืน

สิทธิ์การใช้งานนี้มีภาคผนวกด้านเขตอำนาจศาลซึ่งใช้บังคับกับบางประเทศหรือบางภูมิภาค ข้อกำหนดของส่วนเสริมของเขตอำนาจศาลมีให้ในตอนท้ายของสิทธิ์การใช้งานนี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างส่วนเสริมของเขตอำนาจศาลและข้อกำหนดอื่นๆ ในสิทธิ์การใช้งานนี้ ส่วนเสริมของเขตอำนาจศาลจะบังคับใช้ก่อน

หมายเหตุสำคัญ: คุณได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ และจัดจำหน่ายเฉพาะสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สิ่งที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิ่งที่คุณมีอำนาจหรือกฎหมายอนุญาตให้คุณทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจัดจำหน่ายได้เท่านั้น ในขอบเขตที่ซอฟต์แวร์นี้อาจใช้ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจัดจำหน่ายเนื้อหาได้ หากคุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณที่จะทำสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจัดจำหน่ายเนื้อหาใดๆ คุณควรติดต่อที่ปรึกษากฎหมายของคุณ

1. ทั่วไป
A. ซอฟต์แวร์ของ Apple (รวมทั้งรหัสบูทรอม (Boot ROM)), ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น, เอกสาร, อินเทอร์เฟซ, เนื้อหา, แบบอักษร และข้อมูลใดๆ ที่มาพร้อมกับสิทธิ์การใช้งานนี้ (“ซอฟต์แวร์ Apple เดิม”) ที่อาจได้รับการอัปเดตหรือแทนที่ด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติ, การอัปเดตซอฟต์แวร์, การตอบสนองด้านความปลอดภัย, ไฟล์ระบบ หรือซอฟต์แวร์กู้คืนระบบที่ Apple จัดหาให้สำหรับคอมพิวเตอร์ Apple ของคุณหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่รองรับ (“การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple”) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนฮาร์ดแวร์ Apple, ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน, ในสื่อแบบถอดได้, บนดิสก์, ในหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว, ในสื่ออื่นๆ หรือในรูปแบบอื่นใด (ซอฟต์แวร์ Apple เดิมและการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple เรียกรวมกันว่า “ซอฟต์แวร์ Apple”) เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัท Apple Inc. (“Apple”) ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ภายใต้ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้โดยไม่ได้ขายให้แก่คุณ อีกทั้ง Apple และ/หรือผู้ให้ใช้สิทธิ์ของ Apple ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวซอฟต์แวร์ของ Apple และขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่มิได้ให้ไว้แก่คุณโดยชัดแจ้ง คุณตกลงว่าข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้จะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันยี่ห้อ Apple ใดๆ ที่อาจติดตั้งล่วงหน้าอยู่ในฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ของคุณ เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหาก ซึ่งในกรณีเช่นนั้น คุณตกลงว่าให้ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนั้นใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของคุณ

B. Apple อาจใช้ดุลยพินิจให้มีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple (หากมี) อาจไม่จำเป็นต้องรวมถึงคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือคุณสมบัติใหม่ที่ Apple เปิดตัวสำหรับคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่นใหม่หรือรุ่นอื่นๆ โดยข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้จะบังคับใช้กับการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple ที่จัดทำขึ้นโดย Apple เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นจะมีสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหาก ซึ่งในกรณีนั้น ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนั้นจะมีผลบังคับใช้

C. กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและแก่เนื้อหาใดๆ ที่แสดงโดยหรือเข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์ของ Apple ย่อมตกแก่เจ้าของเนื้อหานั้นๆ เนื้อหาเช่นว่านั้นอาจได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น และอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่ภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดหาเนื้อหาดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ในการใช้เนื้อหาดังกล่าว และไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวจะยังคงสามารถเข้าถึงได้ต่อไปเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสิทธิ์การใช้งานนี้ ห้ามไม่ให้คุณเผยแพร่ต่อ ส่งต่อ และทำซ้ำซึ่งภาพใดๆ ที่เข้าถึงผ่านทางแอป News หรือแอปแผนที่ ในรูปแบบไฟล์แยกเป็นเอกเทศ

2. การใช้และข้อจำกัดของสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับอนุญาต

A. สิทธิ์การใช้งานในซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและที่เป็นสำเนาชุดเดียว คุณได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างจำกัดและไม่ผูกขาดให้ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple หนึ่ง (1) ชุดกับคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ครั้งละเครื่อง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ เว้นแต่คุณจะได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple จาก Mac App Store หรือโดยการดาวน์โหลดอัตโนมัติ หรือภายใต้สิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมาก ข้อตกลงการบำรุงรักษา หรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ จาก Apple เช่น ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานสำหรับสำเนาชุดเดียวเหล่านี้จะบังคับใช้กับคุณ หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งติดตั้งไว้ล่วงหน้าในฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple

B. สิทธิ์การใช้งานของ Mac App Store หากคุณได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple จาก Mac App Store หรือโดยการดาวน์โหลดอัตโนมัติแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้และตามที่กฎการใช้บริการและเนื้อหาได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ Apple Media (https://www.apple.com/th/legal/internet-services/itunes/th/terms.html) (“กฎการใช้”) อนุญาตให้ทำได้ คุณได้สิทธิ์การใช้งานอย่างจำกัด โอนสิทธิไม่ได้ และไม่ผูกขาด ที่จะกระทำการต่อไปนี้

(i) ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ได้หนึ่ง (1) ชุด เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยตรงบนคอมพิวเตอร์แบรนด์ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้ (“คอมพิวเตอร์ Mac”) แต่ละเครื่องที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่

(ii) ในกรณีที่คุณเป็นองค์กรธุรกิจหรือสถาบันการศึกษา คุณสามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple หนึ่ง (1) ชุด เพื่อใช้ในกรณีต่อไปนี้ (a) ใช้โดยบุคคลธรรมดาคนเดียวบนคอมพิวเตอร์ Mac แต่ละเครื่องซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ หรือ (b) ใช้โดยบุคคลธรรมดาหลายคนบนคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ร่วมกันเครื่องเดียวซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ตัวอย่างเช่น พนักงานคนเดียวอาจใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ Mac แบบเดสก์ท็อปและคอมพิวเตอร์ Mac แบบแล็ปท็อปของพนักงาน หรือนักเรียนหลายคนอาจใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ต่อเนื่องกันบนคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องเดียวที่อยู่ในศูนย์หรือคลังทรัพยากร และ

(iii) ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ลงนาม หรือออกโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Apple เพื่อติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาหรืออินสแตนซ์ซอฟต์แวร์ของ Apple เพิ่มเติมสูงสุดสอง (2) สำเนาหรือซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ macOS หรือ OS X หรือซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เปิดให้ใช้งานภายหลัง ภายในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการแบบเสมือนกับคอมพิวเตอร์แบรนด์ Apple แต่ละเครื่องที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ซึ่งได้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple อยู่แล้วสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (a) การพัฒนาซอฟต์แวร์ (b) การทดสอบระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ (c) การใช้ macOS Server หรือ (d) การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การอนุญาตที่ระบุไว้ในข้อ 2B(iii) ข้างต้นนี้ไม่อนุญาตให้คุณใช้สำเนาหรืออินสแตนซ์แบบเสมือนของซอฟต์แวร์ของ Apple ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการประมวลผลข้อมูล การแบ่งปันเวลาการใช้งาน การแบ่งปันเทอร์มินัล บริการ Relay หรือบริการประเภทอื่นๆ อันคล้ายคลึงกัน เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อ 3 คุณไม่อาจใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Apple ใดๆ รวมทั้ง iOS, iPadOS, watchOS หรือ tvOS ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการแบบเสมือนในคอมพิวเตอร์ Mac เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อ 2B นี้

C. สิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมากหรือในการบำรุงรักษา หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple ตามโครงการสิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมากหรือในการบำรุงรักษากับ Apple ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมากหรือในการบำรุงรักษาของคุณจะกำหนดจำนวนสำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple ที่คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้กับคอมพิวเตอร์แบรนด์ Apple ซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งปวงของสิทธิ์การใช้งานนี้จะมีผลใช้บังคับกับการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ได้มาตามสิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมากหรือในการบำรุงรักษาด้วย เว้นแต่ Apple จะทำหนังสือตกลงเป็นอย่างอื่น

D. ข้อกำหนดระบบเกี่ยวกับบัญชี Apple โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ของ Apple ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดระบบอันเจาะจงไว้ตามที่ระบุโดย Apple เท่านั้น นอกจากนี้ในการใช้งานและเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างในซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการบางประเภท (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 6) คุณอาจต้องสมัครรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งเรียกว่าบัญชี Apple

E. แบบอักษร คุณอาจใช้แบบอักษรที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple เพื่อแสดงและพิมพ์เนื้อหาระหว่างใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะใช้แบบอักษรโดยฝังกับเนื้อหาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามข้อจำกัดสิทธิการใช้แบบอักษรที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ข้อจำกัดสิทธิในการใช้งานแบบฝังอักษรสามารถตรวจสอบได้ที่สมุดแบบอักษร/ดูตัวอย่าง/แผงแสดงข้อมูลแบบอักษร

F. เสียง, คำบรรยายเสียงสด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ คุณอาจต้อง: (i) ใช้เสียงของระบบที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple ("เสียงของระบบ") (1) ขณะใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple และ (2) เพื่อสร้างเนื้อหาและโครงการต้นฉบับของคุณเอง ซึ่งเป็นการใช้งานแบบส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (ii) ใช้คำบรรยายเสียงสดที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ในแบบเรียลไทม์โดยซอฟต์แวร์ของ Apple ("คำบรรยายเสียงสด") ไม่ว่าจะสร้างขึ้นระหว่างการโทรแบบ FaceTime หรืออย่างอื่น เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (iii) ใช้งานคุณสมบัติเสียงส่วนตัวเพื่อสร้างเสียงบนอุปกรณ์ที่มีเสียงเหมือนตัวคุณเอง ("เสียงส่วนตัว") โดยใช้เสียงของคุณเองเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยสิทธิ์การใช้งานนี้ไม่อนุญาตให้สร้างหรือใช้งานเสียงของระบบ คำบรรยายเสียงสด หรือเสียงส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งาน การผลิตซ้ำ แสดงผล แสดง บันทึก เผยแพร่ หรือแจกจ่ายต่อเสียงของระบบ คำบรรยายเสียงสด หรือเสียงส่วนตัว ไม่ว่าจะในบริบทของการแสวงหรือไม่แสวงกำไร และไม่ว่าเพื่อการแบ่งกันใช้กับสาธารณชนหรือเพื่อเชิงพาณิชย์ก็ตาม

G. คุณสมบัติและบริการช่วยเหลือของแอปรูปภาพ แอปพลิเคชันรูปภาพในซอฟต์แวร์ของ Apple ("แอปรูปภาพ") อาจไม่รองรับรูปแบบวิดีโอหรือรูปภาพบางประเภท ผลของการใช้คุณสมบัติของแอปรูปภาพอาจแตกต่างกันไปโดยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกล้องของคุณ การเชื่อมข้อมูลรูปภาพเข้ากับแอปรูปภาพและบริการของ Apple หรือของบริษัทอื่นอาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย ภาพกราฟฟิก ดนตรี และธีมในสไลด์โชว์ที่รวมอยู่ในแอปรูปภาพมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในสไลด์โชว์ที่คุณได้สร้างขึ้นโดยใช้แอปรูปภาพ คุณจะใช้ แยก หรือแจกจ่ายภาพถ่าย รูปภาพ ภาพกราฟฟิก งานศิลป์ เสียง วิดีโอ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ("สื่อดิจิทัล") ที่บรรจุอยู่ในหรือจัดหาให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปรูปภาพ เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อประการอื่นใดในลักษณะแยกใช้งานเป็นเอกเทศมิได้ หรือจะใช้สื่อดิจิทัลนอกเหนือไปจากขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปรูปภาพมิได้

H. คุณสมบัติการแคชเนื้อหา
1. คุณสมบัติบางประการในซอฟต์แวร์ของ Apple ("คุณสมบัติการแคชเนื้อหา") อาจดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ดังกล่าวโดยอัตโนมัติไว้ในคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ของคุณที่กำลังใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ตราบเท่าที่ Apple และ/หรือบริษัทในเครือของ Apple ทำให้ซอฟต์แวร์และ/หรือเนื้อหาบางประการมีให้บริการสำหรับการแคช (เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจาก Mac App Store) ("เนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple") (เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาข้อนี้ คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ดังกล่าวให้เรียกว่า "Mac ที่มีความสามารถในการแคช") **เมื่อใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาในซอฟต์แวร์ของ Apple แสดงว่า Apple อาจดาวน์โหลดและแคชเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ดังกล่าวไว้ใน Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ** คุณสามารถปิดคุณสมบัติการแคชเนื้อหาซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ทุกเมื่อ โดยไปที่ "การแชร์" ภายใต้ "การตั้งค่าระบบ" บน Mac ที่มีความสามารถในการแคช

2. คุณสมบัติการแคชเนื้อหาในซอฟต์แวร์ของ Apple มีไว้เพื่อใช้เฉพาะใน Mac ที่มีความสามารถในการแคชที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ และเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้การส่งเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple เป็นไปอย่างรวดเร็วไปยังผู้ใช้ปลายทางที่ได้รับอนุญาตภายในบ้าน บริษัท หรือองค์กรของคุณ คุณเข้าใจว่าผู้ใช้ดังกล่าวอาจจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิกับ Apple เป็นการแยกต่างหากก่อนที่จะได้รับเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple และการส่งเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple อย่างรวดเร็วโดยผ่านการใช้ Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณจะไม่เป็นการแก้ไขข้อกำหนดที่คุณหรือผู้ใช้ปลายทางของคุณได้รับเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ดังกล่าว

3. คุณรับทราบและตกลงว่า การใช้เนื้อหาที่มีสิทธิ์ใช้ได้ของ Apple ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับกับประเภทของเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ที่มีการแคช เงื่อนไขเหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการด้านสื่อของ Apple, ข้อกำหนดและเงื่อนไข iCloud, ข้อตกลงของผู้ฝึกสอนใน iTunes U, ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานในซอฟต์แวร์ iTunes U และ/หรือข้อกำหนดการให้สิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ถูกดาวน์โหลด เว้นแต่สิ่งที่ดาวน์โหลดจะมีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหากของตนเองติดมาด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้บังคับใช้ข้อตกลงที่ติดมากับสิ่งที่ดาวน์โหลด สามารถดูรายการข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple (SLA) ได้ที่นี่: https://www.apple.com/th/legal/sla/ คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาและการจัดเก็บเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ไว้ใน Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ ไม่ได้เป็นการโอนให้แก่คุณซึ่งสิทธิใดๆ ที่นอกเหนือไปจากสิทธิที่ให้แก่คุณในข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับสำหรับเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple และจะไม่ถือเป็นการให้ การสละสิทธิ์ หรือการจำกัดอื่นใดในสิทธิใดๆ ของ Apple หรือเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นใดในเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ใดๆ

4. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่าย Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณพร้อมไปกับคุณสมบัติการแคชเนื้อหาที่เปิดใช้งานอยู่ในเครือข่ายที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม (หรือที่คุณไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) หรือเพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ดังกล่าวจากผู้ใช้ปลายทางที่อยู่นอกบ้าน บริษัท หรือองค์กรของคุณ คุณตกลงที่จะใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาเพียงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการใช้งานภายในบริษัทหรือองค์กรของคุณเท่านั้นและเท่าที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้ คุณไม่อาจให้บริการแก่บริษัทอื่นที่รวมหรือใช้ประโยชน์ใน

บริการหรือในข้อมูลที่คุณสมบัติการแคชเนื้อหาจัดให้หรือใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาไม่ว่าในทางใด

5. เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาในซอฟต์แวร์ของ Apple เท่ากับคุณตกลงว่า Apple อาจจัดเก็บ เฝ้าติดตาม และสร้างความปลอดภัยให้แก่เนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ที่อยู่ใน Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ และอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวบ่งชี้ของฮาร์ดแวร์และที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่ปิดการทำงาน ขัดขวาง แฮก หลีกเลี่ยง หรือแทรกแซงด้วยประการอื่นในกลไกการตรวจพิสูจน์ การจัดเก็บ หรือการตรวจสอบสิทธิ์ การลงลายมือชื่อดิจิทัล การจัดการสิทธิ์ทางดิจิทัล หรือกลไกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ของ Apple ที่ดำเนินการอยู่ในหรือโดยซอฟต์แวร์ของ Apple, บริการ, เนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple หรือซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของ Apple หรือทำให้บุคคลอื่นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้

6. Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการแคชกับเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple บน Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ (เช่น เนื้อหาบางประการที่คุณอาจเคยแคชไว้ก่อนหน้านี้อาจไม่มีให้ใช้อีกต่อไปในการแคชในภายหลัง) และขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบทิ้งเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ใดๆ ที่แคชไว้ออกจาก Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ ไม่ว่าในเวลาใดโดยดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว และ Apple จะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อคุณในกรณีดังกล่าว คุณเข้าใจว่าการแคชเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple อาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศหรือภูมิภาค คุณอาจลบทิ้งเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ที่แคชไว้และปิดการใช้งานคุณสมบัติการแคชเนื้อหาได้ไม่ว่าในเวลาใด

I. <u>การเชื่อมต่อเดสก์ท็อปทางไกล</u> เมื่อเชื่อมต่อทางไกลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกเครื่อง (แต่ละเครื่องเรียกว่า “อุปกรณ์”) ไปยังคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ซึ่งใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple (เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple จะเรียกว่า “Home Mac”) ไม่ว่าโดยใช้คุณสมบัติการแชร์หน้าจอหรือโดยวิธีอื่นใด ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้

(i) อุปกรณ์เพียงหนึ่ง (1) เครื่องเท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมต่อทางไกลในเวลาหนึ่งๆ ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อควบคุมเซสชั่นเดสก์ท็อปแบบกราฟิกในซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งใช้งานและแสดงอยู่บน Home Mac และ

(ii) อุปกรณ์จำนวนพอสมควรจะสามารถเชื่อมต่อทางไกลในเวลาเดียวกันได้เฉพาะเพื่อดูเซสชั่นเดสก์ท็อปแบบกราฟิกเดียวกันในซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งใช้งานและแสดงอยู่บน Home Mac ไปพร้อมกัน ตราบเท่าที่อุปกรณ์เหล่านั้นไม่เข้ามาควบคุมซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ว่าประการใด แต่

(iii) อุปกรณ์ยี่ห้อ Apple เพียงหนึ่ง (1) เครื่องเท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมต่อทางไกลในเวลาหนึ่งๆ ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อควบคุมเซสชั่นเดสก์ท็อปแบบกราฟิกที่ทำงานแยกต่างหากในซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งแตกต่างจากที่ใช้งานและแสดงอยู่บน Home Mac และการเชื่อมต่อนั้นอาจกระทำได้ผ่านคุณสมบัติการแชร์หน้าจอในซอฟต์แวร์ของ Apple เท่านั้น

คุณตกลงที่จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple หรือฟังก์ชั่นการทำงานใดๆ ในซอฟต์แวร์ของ Apple ไปในทางที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการประมวลผลข้อมูล การแบ่งปันเวลาการใช้งาน การแบ่งปันเทอร์มินัล หรือบริการประเภทอื่นๆ อันคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าบริการดังกล่าวจะให้บริการภายในองค์กรของคุณหรือแก่บริษัทอื่นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อ 2I นี้หรือข้อ 3 หรือที่ยกเว้นตามที่ Apple ให้สิทธิ์การใช้งานโดยประการอื่น

J. <u>ข้อจำกัดการใช้อื่นๆ</u> การให้สิทธิ์ที่ระบุไว้ในสิทธิ์การใช้งานนี้ไม่อนุญาตให้คุณติดตั้ง ใช้งาน หรือเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์แบรนด์ Apple และคุณตกลงที่จะไม่กระทำการเช่นนั้นหรือทำให้ผู้อื่นกระทำการเช่นนั้นได้ คุณตกลงว่าจะไม่ลบ ซ่อน หรือแก้ไขข้อความแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สิน (รวมถึงข้อความแจ้งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) ที่อาจแนบมากับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple เว้นแต่ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้จะอนุญาตโดยประการอื่นหรือ Apple จะให้อนุญาตโดยประการอื่น (i) ให้มีผู้ใช้รายเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ในแต่ละคราว และ (ii) คุณไม่อาจจัดให้มีซอฟต์แวร์ของ Apple บนเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์หลายเครื่องสามารถใช้งานหรือใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ในเวลาเดียวกันได้ คุณไม่อาจนำซอฟต์แวร์ของ Apple ไปให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซิ่ง ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ หรืออนุญาตให้ใช้ช่วง เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อ 3

K. <u>สำเนาสำรอง</u> คุณอาจทำสำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple (ไม่รวมรหัสบูทรอม (Boot ROM) และเฟิร์มแวร์อื่นของ Apple ซึ่งฝังหรือบรรจุไว้โดยประการอื่นในฮาร์ดแวร์แบรนด์ Apple) หนึ่งชุดในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้เฉพาะเพื่อสำรองข้อมูลเท่านั้น แต่สำเนาเพื่อสำรองข้อมูลนั้นต้องระบุบรรดาข้อความแจ้งลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่นๆ ที่ปรากฏในต้นฉบับด้วย รหัสบูทรอมและเฟิร์มแวร์ของ Apple นั้น ให้ไว้เพื่อใช้กับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple เท่านั้นและคุณไม่อาจนำรหัสบูทรอมและเฟิร์มแวร์ของ Apple หรือส่วนใดๆ ของรหัสบูทรอมและเฟิร์มแวร์ของ Apple ไปทำสำเนา ปรับแก้ หรือแจกจ่ายต่อ

L. การโยกย้ายซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ หากคุณใช้ผู้ช่วยตั้งค่า/ผู้ช่วยการโยกย้ายเพื่อถ่ายโอนซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple อีกเครื่องหนึ่ง โปรดจำไว้ว่าการใช้สำเนาต้นฉบับของซอฟต์แวร์ต่อไปอาจเป็นการอันต้องห้ามทันทีที่สำเนาหนึ่งได้โอนไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องแล้ว เว้นแต่คุณจะมีสำเนาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องอยู่แล้ว คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์และบริการของบริษัทอื่นอาจไม่สามารถใช้กับซอฟต์แวร์ของ Apple นี้และการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple นี้อาจกระทบต่อการมีให้ใช้และการใช้งานได้ของซอฟต์แวร์หรือบริการของบริษัทอื่นดังกล่าว

M. โอเพ่นซอร์ส ส่วนประกอบบางส่วนของซอฟต์แวร์ของ Apple และโปรแกรมประเภทโอเพ่นซอร์สของบริษัทอื่นซึ่งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple นั้น Apple ได้จัดหรือจะจัดให้มีอยู่บนเว็บไซต์โอเพ่นซอร์สของตน (https://www.opensource.apple.com/) (เรียกรวมกันว่า “ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์ส”) คุณอาจแก้ไขหรือแทนที่เฉพาะส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สนี้ ตราบเท่าที่ (i) มีการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เป็นผลจากการแก้ไขแทนการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ไม่มีการแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ Apple แต่ละเครื่องดังกล่าวมีสำเนาการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ของ Apple บนเครื่อง และ (ii) คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้และข้อกำหนดการให้สิทธิ์การใช้งานใดๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สในประการอื่นๆ ด้วย Apple ไม่มีหน้าที่มอบการอัปเดต การบำรุงรักษา การรับประกัน บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ หรือบริการใดๆ สำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เป็นผลจากการแก้ไข คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่า หากฮาร์ดแวร์ของ Apple ล้มเหลวหรือเสียหายเพราะการแก้ไขส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สในซอฟต์แวร์ของ Apple ความล้มเหลวหรือความเสียหายนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามข้อกำหนดของการรับประกันฮาร์ดแวร์ของ Apple

N. ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับ คุณจะไม่และตกลงที่จะไม่กระทำการต่อไปนี้หรือทำให้ผู้อื่นกระทำการต่อไปนี้ ได้แก่ ทำสำเนา (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยสิทธิ์การใช้งานนี้หรือโดยกฎการใช้ หากบังคับใช้แก่คุณได้) แปลงรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ พยายามที่จะดึงรหัสต้นฉบับหรือข้อมูลการฝึกฝน ถอดรหัส แก้ไข หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องกับซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการใดๆ ที่มอบให้โดยซอฟต์แวร์ของ Apple หรือส่วนใดๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple (เว้นแต่และเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะห้ามมิให้มีข้อจำกัดใดๆ ข้างต้นหรือโดยข้อกำหนดของการให้สิทธิ์การใช้งานว่าด้วยการใช้ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สซึ่งอาจรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ของ Apple) นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่แทรกแซง ปิดใช้งาน หรือดัดแปลงตัวบ่งชี้เสียง ตัวบ่งชี้ภาพ หรือตัวบ่งชี้อื่นๆ ของซอฟต์แวร์ Apple หรือฮาร์ดแวร์แบรนด์ Apple ที่ Apple จัดหาให้เพื่อระบุว่ามีการถ่ายวิดีโอ ใช้ไมโครโฟน บันทึกหน้าจอ หรือบันทึกกล้อง

O. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณตกลงที่จะใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ด้านล่าง) โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด รวมทั้งกฎหมายท้องถิ่นของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่หรือที่คุณดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple คุณยังตกลงเพิ่มเติมว่าจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple เพื่อสร้างเนื้อหาจำลอง (รวมถึงตัวอย่างเช่น เนื้อหาลามกหรือเนื้อหาทางเพศที่จำลองขึ้น) ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณสมบัติในซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการอาจไม่มีให้บริการในทุกภาษาหรือทุกภูมิภาค และคุณสมบัติบางประการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสมบัติหรือเนื้อหาบางอย่างของซอฟต์แวร์และบริการของ Apple อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเพิ่มเติม คุณสมบัติบางอย่างในซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

P. ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการของบริษัทอื่นบางรายการได้อำนวยความสะดวกไว้โดย Apple ได้จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ของ Apple และอาจจัดให้ในลักษณะของการอัปเกรด การอัปเดต หรือเป็นส่วนเสริมของซอฟต์แวร์ของ Apple เท่าที่ซอฟต์แวร์ของ Apple มีหรือจัดให้มีการเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการใดของบริษัทอื่น Apple ไม่มีหน้าที่โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่จะให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ สำหรับซอฟต์แวร์หรือบริการนั้น โปรดติดต่อผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคและบริการลูกค้าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Q. การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple ซอฟต์แวร์ของ Apple จะตรวจสอบกับ Apple อยู่เสมอว่ามีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง ระบบอาจดาวน์โหลดและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และอาจดำเนินการบนอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ของคุณด้วย หากมี **เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple คุณยอมรับว่า Apple อาจดาวน์โหลดและติดตั้งการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ** คุณสามารถปิดการอัปเดตระบบปฏิบัติการอัตโนมัติและการปรับปรุงความปลอดภัยเบื้องหลังได้ทุกเมื่อ โดยการปรับการตั้งค่าที่อยู่ในการตั้งค่าระบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

R. ตัวละครของระบบ คุณอาจใช้ตัวละคร Genmoji และ Memoji ที่มีอยู่ในหรือถูกสร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ของ Apple (“ตัวละครของระบบ”) ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้: (i) ในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple และ (ii) เพื่อสร้างเนื้อหาและโครงการที่คุณสร้างขึ้นเองเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยสิทธิ์การใช้งานนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครของระบบในลักษณะอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ การทำซ้ำ การแสดงผล การแสดง การบันทึก การเผยแพร่ หรือการแจกจ่ายต่อกับตัวละครของระบบใดๆ ไม่ว่าจะในบริบทของการแสวงหรือไม่แสวงกำไร และไม่ว่าเพื่อการแบ่งกันใช้กับสาธารณชนหรือเพื่อเชิงพาณิชย์ก็ตาม

3. การให้เช่าสำหรับบริการนักพัฒนาที่ได้รับอนุญาต

A. การให้เช่า คุณสามารถให้เช่าหรือให้เช่าช่วงเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ Apple ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องทั้งหมดแก่บุคคลหรือองค์กร (แต่ละรายเรียกว่า “ผู้เช่า”) โดยกำหนดว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้ ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรลงนาม หรือออกโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Apple

(i) ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ให้เช่าจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการนักพัฒนาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และผู้เช่าแต่ละรายจะต้องตรวจสอบและตกลงที่จะถูกผูกพันตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้

(ii) ระยะเวลาการเช่าแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงติดต่อกัน

(iii) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าในฐานะผู้ใช้ปลายทางจะต้องมีสิทธิใช้งานและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในซอฟต์แวร์ของ Apple และฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple เว้นแต่คุณในฐานะผู้ให้เช่าซอฟต์แวร์ของ Apple (“ผู้ให้เช่า”) อาจให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple และ

(iv) ก่อนใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ผู้เช่าในฐานะผู้ใช้ปลายทางจะต้องตรวจสอบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในซอฟต์แวร์ของ Apple รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์นักพัฒนา Xcode และซอฟต์แวร์อื่นใดของ Apple หรือของบริษัทอื่น

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 3 นี้: (A) ผู้เช่าในฐานะผู้ใช้ปลายทางหมายถึงผู้เช่าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางคนสุดท้ายที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เช่าเพียงเพื่อบริการนักพัฒนาที่ได้รับอนุญาต และ (B) บริการนักพัฒนาที่ได้รับอนุญาต หมายถึงบริการที่บูรณาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์จากรหัสต้นฉบับ การทดสอบอัตโนมัติในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการใช้เครื่องมือนักพัฒนาที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ผู้ให้เช่าแต่ละรายจะต้องแจ้งให้ Apple ทราบล่วงหน้าก่อนการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงซอฟต์แวร์ของ Apple ตามข้อ 3 นี้โดยให้ติดต่อไปที่ Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/)

B. การให้เช่าช่วง ผู้เช่าอาจให้เช่าช่วงซอฟต์แวร์ของ Apple ต่อไปตามข้อ 3 นี้ โดยมีข้อแม้ว่าผู้เช่าดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในข้อ 3 นี้ ผู้เช่าที่ให้เช่าช่วงซอฟต์แวร์ของ Apple (ผู้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้เช่าตามข้อ 3 เช่นกัน) จะต้องสละสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้งานและการควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในซอฟต์แวร์ของ Apple และฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple ให้แก่ผู้เช่าของตนเองในระหว่างระยะเวลาการเช่า

C. การบังคับสิทธิ์ ในฐานะผู้ให้เช่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (i) ทำให้แน่ใจว่าผู้เช่าแต่ละรายปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 3 นี้ (ii) ทำให้แน่ใจว่าผู้เช่าแต่ละรายตกลงตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับทั้งหมด และ (iii) ให้การช่วยเหลือ Apple ในการบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับทั้งหมดดังกล่าว หากผู้เช่าละเมิดสิทธิ์การใช้งานนี้หรือข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ ของ Apple สิทธิ์ของผู้เช่าที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและคุณตกลงที่จะยกเลิกการที่ผู้เช่าจะใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ดังกล่าวทันทีเมื่อคุณพบการกระทำผิดดังกล่าวหรือเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple เกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว

D. การใช้งานในรูปแบบเสมือน สำหรับสำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple แต่ละชุดภายใต้บังคับของการเช่าในข้อ 3 นี้ ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (แต่ไม่ใช่ทั้งสองฝ่าย) อาจติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาหรืออินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์ของ Apple ภายในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการแบบเสมือนตามข้อ 2B(iii) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้เช่าจะนำอินสแตนซ์หรือสำเนาของซอฟต์แวร์ของ Apple ไปทำเป็นรูปแบบเสมือนได้เพียงหนึ่งสำเนาหรือหนึ่งชุด โดยใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือเตรียมการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ผู้เช่าสามารถเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ตามข้อ 3 นี้

E. การกำหนดค่าของระบบ หากคุณเป็นผู้เช่า คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์ของ Apple อาจได้รับการกำหนดค่ามาก่อนหน้านี้แล้วโดยผู้

ให้เช่าที่เป็นผู้ให้คุณเช่าซอฟต์แวร์ของ Apple รวมทั้งการเลือกเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับการวิเคราะห์ บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการเก็บรวบรวมข้อมูล คุณรับทราบและตกลงว่า Apple ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการกำหนดค่าของซอฟต์แวร์ของ Apple ที่กระทำโดยผู้ให้เช่า

4. การโอน
A. หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งติดตั้งไว้ก่อนแล้วในฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple หรือหากคุณได้รับสิทธิ์การใช้งานของคุณในซอฟต์แวร์ของ Apple จาก Mac App Store หรือโดยผ่านทางการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณอาจโอนสิทธิ์ถาวรได้หนึ่งครั้ง (ในรูปแบบเดิมดังที่ Apple จัดให้) ให้แก่ผู้อื่น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (i) ซอฟต์แวร์ของ Apple ต้องโอนไปพร้อมกับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ของคุณ (ii) การโอนต้องรวมซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมด รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดและสิทธิ์การใช้งานนี้ด้วย (iii) คุณจะต้องไม่เก็บสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งสำเนาที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ และ (iv) ฝ่ายที่รับโอนซอฟต์แวร์ของ Apple ต้องอ่านและตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของสิทธิ์การใช้งานนี้ หาก Apple จัดให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple (เช่น เวอร์ชั่น 10.14 เป็น 10.14.1) ให้ถือว่าการอัปเดตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในซอฟต์แวร์ของ Apple และไม่อาจโอนสิทธิ์แยกต่างหากจากเวอร์ชั่นก่อนการอัปเดตของซอฟต์แวร์ของ Apple

B. คุณไม่อาจโอนสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งผ่านการแก้ไขหรือแทนที่ตามข้อ 2M ข้างต้น บรรดาส่วนประกอบทั้งหมดในซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นจัดให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดและไม่อาจนำไปแยกออกจากชุดและแจกจ่ายเป็นแอปพลิเคชันแบบแยกเป็นเอกเทศ โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ของ Apple ที่จัดให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ในบางรุ่น อาจไม่สามารถใช้งานได้กับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple รุ่นอื่นๆ

C. สำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่ง Apple อาจจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การประเมิน การวินิจฉัย หรือการคืนสภาพ ย่อมอาจใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นและไม่อาจนำไปจำหน่ายต่อหรือโอนสิทธิ์

D. Apple อาจมอบสิทธิ์การใช้งานนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของ Apple ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

5. ความยินยอมให้ใช้ข้อมูล คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง, Siri, การป้อนตามคำบอก และ Spotlight อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะทำให้คุณสมบัติดังกล่าวทำงานได้ตามกำหนด เมื่อคุณเปิดหรือใช้คุณสมบัติเหล่านี้ จะมีการแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าข้อมูลใดถูกส่งให้แก่ Apple และอาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรบ้าง คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยการเข้าไปที่ https://www.apple.com/th/privacy/ ข้อมูลของคุณจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple อยู่เสมอ ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.apple.com/th/legal/privacy/

6. ซอฟต์แวร์ บริการ และสื่อของบริษัทอื่นของ Apple
A. <u>ทั่วไป</u> ซอฟต์แวร์ของ Apple อาจทำให้สามารถเข้าถึง iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, แอปแผนที่, แอป News และบริการอื่นๆ ของ Apple และของบริษัทอื่น ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ (รวมกันและแยกกันเรียกว่า “บริการ”) ได้ การใช้บริการนี้จะต้องเข้าอินเทอร์เน็ต และในการใช้บริการบางอย่าง ซึ่งอาจจำต้องใช้บัญชี Apple ของคุณ คุณอาจต้องยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติม และอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เมื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชี Apple หรือบริการของ Apple อื่นๆ แสดงว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการนั้นๆ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการสื่อของ Apple ฉบับล่าสุด สำหรับประเทศที่คุณเข้าถึงบริการดังกล่าว ซึ่งคุณอาจเข้าไปดูได้ที่ https://www.apple.com/th/legal/internet-services/itunes/th/terms.html

B. หากคุณลงทะเบียน iCloud คุณอาจเข้าถึงคุณสมบัติ iCloud บางอย่าง เช่น “iCloud Drive”, “การแชร์อัลบั้ม” และ “ค้นหาของฉัน” ได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ของ Apple คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้งาน iCloud และคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของบริการ iCloud ซึ่งคุณเข้าดูได้ที่: https://www.apple.com/th/legal/internet-services/icloud/th/terms.html

C. <u>เนื้อหาของแอป News</u> การที่คุณใช้เนื้อหาของแอปที่เข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน News จะจำกัดอยู่เฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยจะไม่มีการโอนผลประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ให้แก่คุณในเนื้อหาดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์การใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อส่งเสริมการขายใดๆ ในเนื้อหาดังกล่าว

D. <u>แอปแผนที่</u> บริการและคุณสมบัติแผนที่ในซอฟต์แวร์ของ Apple (“แอปแผนที่”) รวมทั้งการครอบคลุมของข้อมูลแผนที่อาจแตก

ต่างกันไปตามภูมิภาค เมื่อคุณเปิดหรือใช้แอปแผนที่ จะมีการแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าข้อมูลใดถูกส่งให้แก่ Apple และอาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรบ้าง คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้งานแอปแผนที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของบริการแอปแผนที่ ซึ่งคุณอาจเข้าถึงและตรวจสอบได้ที่แถบด้านข้างของแอปพลิเคชันแผนที่

E. ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และบริการของ Apple อาจช่วยให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ (เรียกรวมกันว่า “ปัญญาประดิษฐ์”) ได้ ปัญญาประดิษฐ์อาจผิดพลาดได้ บางครั้ง แหล่งข้อมูลที่ปัญญาประดิษฐ์ใช้อาจไม่น่าเชื่อถือ ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ถูกต้อง และบางครั้งปัญญาประดิษฐ์อาจให้ข้อมูลที่ผิดแก่คุณ ปัญญาประดิษฐ์อาจใช้ข้อมูลที่หาพบบนอินเทอร์เน็ตเมื่อตอบกลับ ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจดูน่าเชื่อถือ แต่ก็อาจไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้เช่นกัน โปรดใช้ดุลยพินิจของคุณเสมอและตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้รับจากปัญญาประดิษฐ์ก่อนตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆ คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ประเมินว่าผลลัพธ์ใดๆ ที่ได้รับมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณหรือไม่ รวมถึงความจำเป็นในการตรวจสอบโดยมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในระดับผู้เชี่ยวชาญ และคุณไม่ควรนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เพื่อให้คำแนะนำ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเงิน กฎหมาย การพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากมนุษย์ ผลลัพธ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่านั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณรับทราบและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่เกี่ยวข้องกับ Apple ในการใช้งาน การตอบสนอง และการดำเนินการใดๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ซึ่งสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ตามคำสั่งของคุณ คุณต้องไม่เข้าถึง ใช้ แจ้ง หรืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึง ใช้ หรือส่งคำสั่งกับปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะใดๆ ที่จะ (i) แสวงหาผลประโยชน์ เป็นอันตราย หรือข่มขู่ว่าจะทำอันตรายต่อเด็ก รวมถึงการสร้าง แจกจ่าย หรือส่งเสริมสื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (ii) ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (iii) สนับสนุนการใช้อาวุธหรือวัตถุอันตรายอย่างผิดกฎหมายหรือโดยประมาท (iv) อำนวยความสะดวก ส่งเสริม หรือทำให้การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองในรูปแบบใดๆ ดูเป็นเรื่องน่าชื่นชม (v) หลอกลวงหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนผลงาน, ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ, การหลอกลวง, การทุจริต, ฟิชชิ่ง, มัลแวร์ และการส่งต่อข้อมูลที่ผิดหรือข้อมูลบิดเบือน (vi) จัดจำแนกบุคคลตามข้อมูลไบโอเมตริกเพื่ออนุมานถึงคุณลักษณะที่ละเอียดอ่อน (vii) ประเมินหรือจัดจำแนกบุคคลโดยอิงจากพฤติกรรมทางสังคมหรือลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นผลเสียหรือไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นในบริบทที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้นฉบับ หรือการกระทำที่ไม่มีเหตุผลสมควรหรือไม่ได้สัดส่วน (viii) มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่บุคคลจะกระทำความผิดทางอาญา หรือสำหรับการใช้งานอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ix) พยายามแสวงหาประโยชน์ในทางที่ผิด สร้างความเสียหาย ขัดขวาง หรือเข้าถึงเครือข่าย ระบบ หรือบริการของผู้อื่น (รวมถึง Apple) โดยไม่ได้รับอนุญาต (x) หลีกเลี่ยงนโยบายความปลอดภัย มาตรการป้องกัน หรือข้อจำกัดใดๆ ภายในซอฟต์แวร์หรือบริการใดๆ ของ Apple (xi) ลบลายน้ำหรือข้อมูลรับรองเนื้อหาอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อระบุสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือเพื่อระบุว่าเนื้อหานั้นสร้างขึ้นโดย AI หรือ (xii) ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจากความสามารถและฟีเจอร์ของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำไปฝึกฝน ปรับแต่ง หรือปรับปรุงโมเดลปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ คุณยังคงรักษาสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่คุณมีต่อคำสั่งของคุณที่ส่งให้กับปัญญาประดิษฐ์ Apple จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลลัพธ์ใดๆ ที่คุณได้รับจากปัญญาประดิษฐ์ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมของ Apple หรือบุคคลที่สาม คุณจำเป็นต้องพิจารณาด้วยตนเองเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ที่คุณมีต่อผลลัพธ์และการนำไปใช้งาน โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานของคุณและกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่คุณได้รับจากปัญญาประดิษฐ์อาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับคุณ บุคคลอื่นอาจส่งคำสั่งที่คล้ายกับคำสั่งของคุณ และอาจได้รับผลลัพธ์ที่ตอบกลับในแบบเดียวกัน คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกัน

F. คุณเข้าใจว่าในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการใดๆ ของ Apple คุณอาจพบกับเนื้อหาที่อาจถือว่ามีลักษณะเป็นการคุกคาม ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ ซึ่งจะจัดเป็นเนื้อหาที่ใช้ภาษาหยาบคายหรือไม่ก็ได้ และเข้าใจว่าผลของการค้นหา ผลลัพธ์จากปัญญาประดิษฐ์ หรือการใส่ URL เฉพาะเข้าไป อาจเชื่อมโยงไปยังหรืออ้างไปถึงเนื้อหาที่น่ารังเกียจโดยอัตโนมัติหรือโดยไม่ตั้งใจ หรือไม่ได้แสดงถึงมุมมองของ Apple ก็ได้ อย่างไรก็ตามคุณตกลงที่จะใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ด้วยความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว และ Apple บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้มอบฉันทะ หรือผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของ Apple ไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับเนื้อหาที่อาจมีลักษณะเป็นการคุกคาม ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ

G. ซอฟต์แวร์และบริการบางอย่างของ Apple อาจแสดงผล มีหรือทำให้มีเนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศ แอปพลิเคชัน หรือสื่อต่างๆ จากบริษัทอื่น (“สื่อของบริษัทอื่น”) หรือให้ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บริษัทอื่นบางแห่ง เมื่อใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงว่า Apple ไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหา ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะแก่เวลา ความสมบูรณ์ การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม คุณภาพหรือลักษณะอื่นใดของข้อมูลหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นนั้น Apple เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของ Apple ไม่รับประกัน หรือรับรอง และไม่รับเอา และจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด สำหรับการให้บริการของบุคคลภายนอก สื่อของบุคคลภายนอกหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือสำหรับสื่ออื่นใด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอก สื่อของบุคคลภายนอกและการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นจัดให้เพื่อความสะดวกแก่คุณเท่านั้น

H. ทั้ง Apple และผู้ให้บริการเนื้อหาของ Apple จะไม่รับประกันความพร้อมในการใช้งาน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ หรือข้อมูลหุ้นที่ตรงต่อเวลา ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏขึ้นโดยซอฟต์แวร์และบริการใดๆ ของ Apple ก็ตาม ข้อมูลการเงินที่ซอฟต์แวร์และบริการใดๆ ของ Apple แสดงผลไว้ถือเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ก่อนทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากซอฟต์แวร์และบริการของ Apple คุณควรปรึกษาผู้มีวิชาชีพทางการเงินหรือหลักทรัพย์ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายในการให้คำปรึกษาด้านการเงินหรือหลักทรัพย์ในประเทศหรือในภูมิภาคของคุณ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ให้โดยซอฟต์แวร์และบริการใดๆ ของ Apple รวมถึงบริการของ Apple Maps นั้นให้โดยมีจุดมุ่งหมายสำหรับนำทางและ/หรือวางแผนโดยพื้นฐานเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้งานในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งชัดเจน หรือเมื่อข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ผิดพลาด ไม่ตรง ช้ากว่าเวลาจริง หรือไม่สมบูรณ์อาจก่อให้ถึงแก่ความตาย เกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม คุณตกลงว่าผลที่คุณได้รับจากบริการแอปแผนที่อาจแตกต่างกันไปจากสภาพท้องถนนหรือภูมิประเทศที่แท้จริง อันเนื่องมาจากปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลแอปแผนที่ เช่นปัจจัยดังต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศ สภาพท้องถนนและการจราจร และเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดให้ความสนใจกับป้ายจราจรที่ได้ประกาศไว้และสภาพท้องถนนในเวลาปัจจุบัน ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการขับขี่ที่ปลอดภัยและกฎจราจร และโปรดทราบว่าเส้นทางสำหรับการขี่จักรยานและการเดินอาจไม่รวมเส้นทางที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

I. ในกรณีที่คุณได้ส่งเนื้อหาใดๆ ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมด หรือมีอำนาจหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ส่งเนื้อหาดังกล่าวและเนื้อหาอื่นใดที่มิได้เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการใดที่บังคับใช้กับซอฟต์แวร์และบริการของ Apple คุณตกลงว่าซอฟต์แวร์และบริการของ Apple มีเนื้อหา สารสนเทศ และข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่ง Apple, เจ้าของไซต์ หรือผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ และคุณตกลงว่าจะไม่ใช้เนื้อหา สารสนเทศ หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ที่ได้รับอนุญาตแล้ว หรือการใช้งานในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้ หรือที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่นหรือของ Apple ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใด คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข ให้เช่า ให้ยืม ขาย จำหน่าย หรือสร้างงานที่เป็นอนุพันธ์โดยอาศัยซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ในลักษณะใดๆ และคุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple เพื่อส่งไวรัสของคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือมัลแวร์ หรือโดยการเจาะเข้าไป หรือเพิ่มภาระให้แก่ความสามารถของเครือข่าย นอกจากนี้คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ในลักษณะใดๆ เพื่อส่งสแปม ฉ้อโกง คุกคาม ล่วงละเมิด แอบสอดแนม ข่มขู่ หมิ่นประมาท กระทำการ (หรือพยายามกระทำการ) หลอกลวง (รวมถึงการส่งการสื่อสารที่พยายามหลอกลวงผู้อื่นในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียหรืออันตราย) หรือละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลอื่น และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานดังกล่าวโดยคุณไม่ว่าในทางใด หรือข้อความหรือการส่งต่อเนื้อหาที่คุกคาม ข่มขู่ หมิ่นประมาท รุนแรง ละเมิด หรือผิดกฎหมายที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple

J. ซอฟต์แวร์ บริการ และสื่อของบริษัทอื่นของ Apple บางอย่างอาจมีให้ในบางภาษาหรือบางประเทศหรือภูมิภาค Apple ไม่รับรองว่าซอฟต์แวร์ของ Apple บริการ และข้อมูลของบริษัทอื่นดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือมีไว้เพื่อการใช้เฉพาะพื้นที่ใดๆ การกระทำในขอบเขตที่คุณเลือกใช้หรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าวของ Apple ถือเป็นความสมัครใจของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ และกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย Apple และผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของ Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนระงับ ลบ หรือปิดการเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ Apple จะไม่รับผิดต่อการนำออกหรือการทำไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ดังกล่าวได้ อีกทั้ง Apple ยังอาจจำกัดการใช้หรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการบางอย่างของ Apple อีกด้วย ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือโดยไม่ต้องรับผิด

7. การสิ้นสุด สิทธิ์การใช้งานนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุด สิทธิ์ของคุณตามสิทธิ์การใช้งานนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหรือสิ้นผลแต่โดยประการอื่นโดยที่ Apple ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของสิทธิ์การใช้งานนี้ เมื่อมีการบอกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้แล้ว คุณจะต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมดและทำลายบรรดาสำเนาไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วนของซอฟต์แวร์ของ Apple โดยสิทธิ์การใช้งานนี้ในข้อ 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 และ 13 จะยังมีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังการบอกเลิก

8. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน.
A. หากคุณเป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค (ผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple นอกจากการค้า ธุรกิจ และอาชีพของคุณ) คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอาศัย ซึ่งห้ามมิให้นำข้อจำกัดดังต่อไปนี้มาใช้กับคุณ และที่ใดที่ห้าม ก็จะไม่นำข้อจำกัดนี้มาใช้กับคุณ หากต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ คุณควรติดต่อองค์กรที่ปรึกษาผู้บริโภคในท้องถิ่นและดูส่วนเสริมของเขตอำนาจศาล

B. คุณยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้ซอฟต์แวร์และบริการใดๆ ของ Apple ที่ปฏิบัติการโดยหรือเข้าถึงได้ทางซอฟต์แวร์ของ Apple เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพที่พึงพอใจ ประสิทธิภาพการทำงาน ความถูกต้อง และความพยายามเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

C. ซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการต่างๆ นั้นจัดให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งปวงโดยไม่มีการรับประกันแต่ประการใดทั้งสิ้น และ Apple และผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของ Apple (รวมเรียกว่า "Apple" เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 8 และข้อ 9) ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยาย และ/หรือสภาพที่เหมาะสมแก่ความสามารถในการค้าขายได้ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ความถูกต้อง การใช้โดยสงบ และการไม่ละเมิดสิทธิของบริษัทอื่นเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

D. Apple ไม่รับประกันการปราศจากการรบกวนการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการของคุณ และไม่รับประกันว่า ฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการที่ซอฟต์แวร์ของ Apple ให้หรือจัดให้จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ หรือปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการจะไม่ถูกขัดขวางหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือบริการใดจะยังคงมีอยู่ต่อไป หรือความชำรุดบกพร่องในซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการจะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการจะเข้ากันได้หรือทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบริษัทอื่นใดๆ การติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple นี้อาจกระทบการมีให้บริการและความสามารถในการใช้ของซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลภายนอก ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple

E. คุณยังยอมรับด้วยว่าซอฟต์แวร์ของ Apple และการบริการมิได้มุ่งหมายหรือเหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ความล้มเหลว ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหา ข้อมูล หรือสารสนเทศที่จัดให้โดยซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการ อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิต ความเสียหายส่วนบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมอย่างร้ายแรง ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการปฏิบัติการของโรงงานนิวเคลียร์ การนำทางการบินของเครื่องบิน หรือระบบสื่อสารต่างๆ การควบคุมการจราจรทางอากาศ ระบบช่วยชีวิต และระบบอาวุธ

F. สารสนเทศหรือคำแนะนำที่กล่าวด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ Apple หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตได้ให้ไว้จะไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น หากซอฟแวร์หรือบริการของ Apple แสดงให้เห็นว่าชำรุดบกพร่อง คุณจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่จำเป็นในการส่งเข้ารับบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไข เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยปริยายหรือการจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและการจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

9. ข้อจำกัดความรับผิด ไม่ว่ากรณีใดๆ Apple, บริษัทในเครือ, ตัวแทน หรือผู้มอบฉันทะของ Apple ไม่ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายเพื่อการสูญกำไร การเสียหายหรือสูญเสียข้อมูล การไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลหรือสารสนเทศใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่ง การมอบหมายงาน และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ) การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความสูญหายหรือเสียหายเชิงพาณิชย์อื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการ หรือซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือบริการใดๆ ของบริษัทอื่นร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple ไม่ว่าจะเกิดด้วยเหตุใดก็ตาม โดยมิพักต้องคำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (ในมูลสัญญา มูลละเมิด หรือมูลอื่น) และแม้ Apple จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสิทธิ์การใช้งานนี้ เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้ห้ามไว้ บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมา การจำกัดนี้จึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ไม่ว่ากรณีใดๆ ความรับผิดทั้งหมดของ Apple ต่อคุณสำหรับค่าเสียหายทั้งหมด (นอกเหนือจากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ในกรณีที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บของบุคคล) จะไม่เกินจำนวนสองร้อยห้าสิบ (250) เหรียญสหรัฐ ข้อจำกัดข้างต้นย่อมมีผลใช้บังคับ แม้การแก้ไขเยียวยาที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญ

10. การควบคุมการส่งออก คุณจะใช้หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำโดยประการอื่นซึ่งซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณได้ซอฟต์แวร์ของ Apple มา โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดเพียงการห้ามส่งออกหรือส่งออกซ้ำซอฟต์แวร์ของ Apple (a) ไปยังประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกาสั่งห้าม หรือ (b) ให้บุคคลใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อผู้มีสัญชาติซึ่งระบุไว้เป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐหรือรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ หรือบัญชีบุคคลต้องห้ามอื่นใด เป็นต้น เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศใดๆ ดังกล่าวหรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อใดๆ ดังกล่าว คุณยังตกลงด้วยว่า คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple เพื่อการใดๆ ที่กฎหมายสหรัฐอเมริกาห้ามไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา ออกแบบ ทำ หรือผลิตขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

11. ผู้ใช้ที่เป็นรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานและผู้ร่วมธุรกิจที่อยู่ภายใต้ HIPAA
A. ผู้ใช้ปลายทางภาครัฐ ซอฟต์แวร์ของ Apple และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น "ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์" ตามที่นิยามไว้ใน 48 C.F.R. §2.101 อันประกอบด้วย "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และ "เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" ตามที่ใช้ใน 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202 แล้วแต่กรณี มีการมอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้ใช้ของรัฐบาลสหรัฐฯ (a) ในฐานะผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (b) ด้วยสิทธิ์ที่มอบให้กับผู้ใช้รายอื่นทั้งหมดเท่านั้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ถึง 227.7202-4 ที่บังคับใช้ ส่วนสิทธิ์ในงานที่ไม่ได้เผยแพร่ ให้สงวนไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

B. หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ HIPAA และคู่สัญญาทางธุรกิจ หากคุณเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ HIPAA หรือเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple บริการของ Apple หรือองค์ประกอบหรือฟังก์ชั่นใดๆ ของซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าว เพื่อสร้าง รับ เก็บรักษา หรือส่งข้อมูลสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนและสามารถระบุตัวบุคคลได้ รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครอง และจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple ในลักษณะใดก็ตามที่ทำให้ Apple (หรือบริษัทในเครือของ Apple) กลายเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจของคุณหรือของบุคคลภายนอกรายใด คำศัพท์ที่ใช้ในส่วนนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน 45 CFR §160.103

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและการแยกจากกันได้ของข้อสัญญา สิทธิ์การใช้งานนี้จะบังคับและตีความตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมิพักต้องคำนึงถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย สิทธิ์การใช้งานนี้มิให้บังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งขอยกเว้นผลบังคับใช้ไว้โดยชัดแจ้ง หากคุณเป็นผู้บริโภคซึ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร สิทธิ์การใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณพำนักอยู่ หากศาลที่มีอำนาจใดพบข้อความหรือส่วนใดๆ ของสิทธิ์การใช้งานว่าไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ส่วนที่เหลือของสิทธิ์การใช้งานนี้ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป

13. ข้อตกลงที่สมบูรณ์, ภาษาที่ใช้บังคับ สิทธิ์การใช้งานนี้เป็นสัญญาอันบริบูรณ์ระหว่างคุณกับ Apple ในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Apple และให้แทนที่ความเข้าใจที่มีอยู่ก่อนหรือที่มีขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานนี้จะไม่มีผลผูกพัน เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดย Apple คำแปลของสิทธิ์การใช้งานนี้จัดทำขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น และหากมีข้อพิพาทระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษของสิทธิ์การใช้งานนี้บังคับเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นในประเทศของคุณมิได้ห้ามไว้

14. การยอมรับบุคคลภายนอก
A. ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple อาจใช้หรือมีซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกและงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ อยู่ด้วย ข้อความยอมรับข้อกำหนดของการให้ใช้สิทธิ์ และข้อความปฏิเสธความรับผิดสำหรับสื่อดังกล่าวมีอยู่ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple และการใช้สื่อดังกล่าวโดยคุณจะอยู่ภายใต้การบังคับของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การใช้บริการ Google Safe Browsing Service อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขบริการของ Google (https://www.google.com/intl/th/policies/terms/) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (https://www.google.com/intl/th/policies/privacy/)

B. คลังซอฟต์แวร์บางรายการและซอฟต์แวร์บริษัทอื่นประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและให้สิทธิ์การใช้งานภายใต้ข้อกำหนดของ GNU General Public License (GPL) หรือ GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) แล้วแต่กรณี คุณอาจขอรับสำเนาฉบับเต็มของรหัสต้นฉบับที่เครื่องอ่านได้สำหรับซอฟต์แวร์ฟรีดังกล่าวได้ตามข้อกำหนดของ GPL หรือ LGPL แล้วแต่กรณีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในส่วนต้นทุนสื่อ ต้นทุนขนส่ง และต้นทุนจัดการ ทั้งนี้เมื่อร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Apple ที่ opensource@apple.com ซอฟต์แวร์ GPL/LGPL นั้นแจกจ่ายให้โดยหวังว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ไม่ขอรับประกันใดๆ แม้แต่การรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขายได้หรือวัตถุประสงค์จำเพาะ สำเนา GPL และ LGPL มีอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple

C. การใช้ MPEG-4 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิ์การใช้งานชุดสิทธิบัตรระบบ MPEG-4 สำหรับการเข้ารหัสตามมาตรฐานระบบ MPEG-4 เว้นแต่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม หรือการจ่ายค่าสิทธิ์เพิ่มสำหรับการเข้ารหัสในส่วนที่เกี่ยวกับ (i) ข้อมูลที่เก็บไว้หรือที่ทำซ้ำในสื่อทางกายภาพซึ่งจ่ายให้เป็นรายไปตามแต่กรณี และ/หรือ (ii) ข้อมูลซึ่งจ่ายให้เป็นรายไปตามแต่กรณี และถูกส่งให้แก่ผู้ใช้สุดท้ายสำหรับเก็บไว้และ/หรือใช้เป็นการถาวร สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมดังกล่าวอาจขอรับได้จากบริษัท MPEG LA, LLC. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.mpegla.com

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิ์การใช้งานชุดสิทธิบัตรภาพ MPEG-4 สำหรับการใช้ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของผู้ใช้

เพื่อ (i) เข้ารหัสวีดิทัศน์ตามมาตรฐานภาพ MPEG-4 (“วีดิทัศน์ MPEG-4”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวีดิทัศน์ MPEG-4 ซึ่งเข้ารหัสโดยผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมส่วนบุคคล และที่มิใช่เพื่อการค้า และ/หรือที่ได้จากผู้ให้บริการวีดิทัศน์ที่ให้สิทธิ์การใช้งานโดย MPEG LA ในการให้บริการวีดิทัศน์ MPEG-4 โดยจะไม่มีการให้สิทธิ์การใช้งานหรือให้สิทธิ์โดยปริยายสำหรับการใช้อื่นใด ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งที่เกี่ยวกับการใช้เพื่อส่งเสริมการขาย การใช้ภายใน และการใช้เพื่อการค้า และการให้สิทธิ์การใช้งานอาจหาได้จาก MPEG LA, LLC. โปรดดูที่ https://www.mpegla.com

D. ข้อความแจ้งเกี่ยวกับ H.264/AVC การใช้ H.264/AVC ในเชิงพาณิชย์เท่าที่ซอฟต์แวร์ของ Apple มีฟังก์ชั่นเข้าและหรือถอดรหัส AVC ต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม และ ใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้บังคับ ฟังก์ชั่นการทำงานของ AVC ในผลิตภัณฑ์นี้ได้รับสิทธิ์การใช้งานในที่นี้ เพื่อใช้งานส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการค้าเพื่อ (i) เข้ารหัสวีดิทัศน์ตามมาตรฐาน AVC (“วีดิทัศน์ AVC”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวีดิทัศน์ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่วนบุคคลและมิใช่เชิงพาณิชย์ และหรือวีดิทัศน์ AVC ที่ได้รับจากผู้ให้บริการวีดิทัศน์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานในการให้บริการวีดิทัศน์ AVC สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้และสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ อาจหาได้จาก MPEG LA L.L.C. โปรดดูที่ https://www.mpegla.com

E. ข้อความแจ้งเกี่ยวกับ AMR ฟังก์ชั่นเข้าและถอดรหัส Adaptive Multi-Rate (“AMR”) ในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เสียงแบบเซลลูลาร์หรือใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์ใดๆ ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมของ QuickTime สำหรับแพลตฟอร์ม Windows ฟังก์ชั่นการเข้ารหัสและถอดรหัส AMR ในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในโครงสร้างพื้นฐานของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ รวมถึงสถานีภาคพื้นดิน ตัวควบคุมสถานีภาคพื้นดิน/ตัวควบคุมเครือข่ายวิทยุ ศูนย์สลับสัญญาณ และเกตเวย์ที่เข้าและออกจากเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะแบบสลับสัญญาณ

F. ข้อความแจ้งเกี่ยวกับ FAA ข้อมูลแสดงสถานการณ์ของอากาศยานและสารสนเทศสถานะระบบย่านอากาศแห่งชาติ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการบิน”) ซึ่งแสดงผ่านซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นสร้างขึ้นโดยองค์การการบินรัฐบาลกลาง คุณตกลงที่จะไม่นำข้อมูลการบินไปเผยแพร่ต่อโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FAA FAA และ Apple ไม่ขอให้คำรับประกันใดๆ ทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย (รวมทั้งคำรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขายได้และความเหมาะแก่การใดการหนึ่ง) เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการบินและความเที่ยงตรงของข้อมูลการบิน คุณตกลงว่า FAA และ Apple ไม่ต้องรับผิดไม่ว่าโดยร่วมกันหรือรายบุคคลต่อความสูญหาย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่าย หรือเบี้ยปรับใดๆ หรือต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายตามมา ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากการใช้ข้อมูลการบิน ซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจาก FAA FAA ไม่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาระบบ และคุณจะไม่ติดต่อ FAA เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวหรือเกี่ยวกับเรื่องปริมาณการใช้งาน

G. การใช้ Adobe Color Profiles คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Color Profiles ซึ่งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ตามสิทธิ์การใช้งานนี้ แต่ Adobe ไม่มีหน้าที่ให้การบริการช่วยเหลือใดๆ สำหรับ Color Profiles ตามสิทธิ์การใช้งานนี้ รวมทั้งการอัปเกรดหรือเวอร์ชั่นในอนาคตของ Profiles หรือรายการอื่นๆ นอกจากข้อกำหนดในข้อ 8 และ 9 ข้างต้นแล้ว ไม่ว่าในกรณีใด Adobe ไม่ต้องรับผิดต่อคุณในส่วนค่าเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายแต่ประการใดทั้งสิ้น ซอฟต์แวร์ Adobe Color Profile ซึ่งแจกจ่ายพร้อมกับซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นสามารถดาวน์โหลดจาก Adobe ได้ที่ https://www.adobe.com/th_th/

H. ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางสำหรับ Gracenote® แอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์จาก Gracenote, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเอเมอรีวิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย (“Gracenote”) ซอฟต์แวร์จาก Gracenote (“ซอฟต์แวร์ Gracenote”) ทำให้แอปพลิเคชันนี้สามารถระบุดิสก์และ/หรือไฟล์ และรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพลงรวมทั้งชื่อเพลง ศิลปิน แทร็ค และข้อมูลกรรมสิทธิ์ (“ข้อมูลของ Gracenote”) จากเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์หรือฐานข้อมูลที่ฝังไว้ (เรียกรวมกันว่า “เซิร์ฟเวอร์ Gracenote”) และเพื่อดำเนินการฟังก์ชั่นอื่นๆ คุณสามารถใช้ข้อมูลของ Gracenote โดยการใช้ฟังก์ชั่นที่มีให้สำหรับผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์นี้เท่านั้น

คุณตกลงว่าคุณจะใช้ข้อมูลของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote เพื่อการส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่มอบหมาย ทำสำเนา โอนถ่าย หรือส่งผ่าน ซอฟต์แวร์ Gracenote หรือข้อมูลของ Gracenote ใดๆ ไปให้แก่บุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือหาประโยชน์จากข้อมูลของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้

คุณตกลงว่าสิทธิ์การใช้งานที่ไม่เป็นการเฉพาะของคุณในการใช้ข้อมูลของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote จะสิ้นสุดลง หากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ หากสิทธิ์การใช้งานของคุณสิ้นสุดลง คุณตกลงที่จะหยุดการใช้ข้อมูลทั้งหมดของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote โดย Gracenote สงวนสิทธิ์ทุกประการในข้อมูลของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote รวมทั้งสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทั้งหมด และไม่มีในกรณีใดก็ตามที่

Gracenote จะชำระค่าใช้จ่ายให้แก่คุณสำหรับข้อมูลใดๆ ที่คุณจัดหาให้ คุณตกลงด้วยว่า Gracenote, Inc. สามารถบังคับใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้กับคุณโดยตรง ภายใต้ชื่อของ Gracenote เอง

บริการของ Gracenote ใช้รหัสที่ไม่ซ้ำกันเพื่อติดตามข้อคำถาม เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ จุดประสงค์ของการใช้รหัสตัวเลขที่กำหนดให้โดยการสุ่มคือ เพื่อให้บริการของ Gracenote สามารถนับจำนวนข้อคำถามได้ โดยไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gracenote สำหรับบริการของ Gracenote ในหน้าเว็บ

คุณได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Gracenote และข้อมูลของ Gracenote แต่ละรายการ “ตามสภาพ” โดย Gracenote ไม่ขอรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ของ Gracenote จากเซิร์ฟเวอร์ Gracenote และ Gracenote ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ Gracenote หรือเปลี่ยนหมวดข้อมูล เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามที่ Gracenote เห็นว่าสมควร ไม่มีการรับประกันว่าซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote จะปราศจากความผิดพลาดใดๆ หรือจะไม่มีการหยุดชะงักของซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote Gracenote ไม่มีพันธะใดๆ ที่จะต้องจัดหาข้อมูลในประเภทหรือหมวดหมู่เพิ่มเติม หรือที่ปรับปรุงใหม่ให้คุณ ซึ่ง Gracenote อาจเลือกที่จะจัดหาให้คุณในอนาคตและ Gracenote สามารถยุติบริการทางออนไลน์ของตนได้ทุกเมื่อ Gracenote ไม่ขอรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการค้าขายได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดมุ่งหมายใดโดยเฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ Gracenote ไม่ขอรับประกันผลใดๆ ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และ Gracenote จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันสืบเนื่องมาจากเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ หรือความสูญเสียผลกำไร หรือรายได้ใดๆ

15. ข้อจำกัดบริการการค้นหาของ Yahoo การบริการการค้นหาของ Yahoo ผ่าน Safari ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ในประเทศและภูมิภาคดังต่อไปนี้ อาร์เจนตินา อารูบา ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาร์เบโดส เบลเยียม เบอร์มิวดา บราซิล บัลแกเรีย แคนาดา หมู่เกาะเคย์แมน ชิลี จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไต้หวัน โคลัมเบีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ เกรนาดา กัวเตมาลา ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิตาลี จาเมกา ญี่ปุ่น ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นิการากัว นอร์เวย์ ปานามา เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส เปอร์โตริโก โรมาเนีย สิงคโปร์ สโลวัก สโลวีเนีย เกาหลีใต้ สเปน เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย บาฮามาส ตรินิแดดและโตเบโก ตุรกี สหราชอาณาจักร อุรุกวัย สหรัฐ และเวเนซุเอลา

16. หน่วยงานของ Apple ที่ให้บริการบางประเภทของระบบ บริการบางประเภทของระบบที่ให้บริการผ่านซอฟต์แวร์ Apple รวมถึง FaceTime, ข้อความ และ Siri (“บริการระบบ”) จะมีให้บริการแก่คุณโดยหน่วยงานของ Apple ที่ระบุด้านล่างตามประเทศหรือภูมิภาคที่คุณพำนัก หน่วยงาน Apple ที่ให้บริการระบบแก่คุณจะขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณพำนัก ได้แก่
Apple Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Apple Park Way, Cupertino, California สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเปอร์โตริโก,
Apple Canada Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada สำหรับผู้ใช้ในแคนาดา,
Apple Services LATAM LLC ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida สำหรับผู้ใช้งานในเม็กซิโก อเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ หรือประเทศหรืออาณาเขตใดๆ ในทะเลแคริบเบียน (ยกเว้นเปอร์โตริโก),
Apple Services Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086 สำหรับผู้ใช้งานในภูฏาน, บรูไน, กัมพูชา, ฟิจิ, ลาว, มาเก๊า, มัลดีฟส์, ไมโครนีเซีย, มองโกเลีย, พม่า, นาอูรู, เนปาล, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี, เกาหลีใต้, หมู่เกาะโซโลมอน, ศรีลังกา, ตองกา และวานูอาตู,
iTunes K.K. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo สำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น,
Apple Pty Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ รวมถึงอาณาเขตหรือเขตอำนาจในทางปกครองใดๆ ของประเทศทั้งสอง และ
Apple Distribution International Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland สำหรับผู้ใช้งานอื่นๆ ทั้งหมด

EA2005
11/7/2569

———————————————

ส่วนเสริมของเขตอำนาจศาล

ออสเตรเลีย

สำหรับผู้บริโภคในออสเตรเลีย ไม่มีสิ่งใดในสิทธิ์การใช้งานนี้มีผลหรือมีเจตนาที่จะส่งผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย (รวมถึงการรับประกันผู้บริโภค)

หากคุณใช้ FaceTime หรือ iMessage ในออสเตรเลีย ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะบังคับใช้กับการใช้บริการเหล่านี้ของคุณ คุณตกลงที่จะไม่ใช้ FaceTime หรือ iMessage เพื่อส่ง สร้าง แจกจ่าย จัดเก็บ ขอรับ หรือเข้าถึงเนื้อหาในหมวดหมู่ที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยออนไลน์ของออสเตรเลีย และมาตรฐานหรือข้อกำหนดด้าน eSafety ที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ดังกล่าวรวมถึงเนื้อหาต้องห้ามที่มีเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือการแสวงผลประโยชน์จากเด็ก ส่งเสริม กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวกในการกระทำของผู้ก่อการร้าย วางแผนหรืออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มีเนื้อหาทางอาชญากรรมหรือความรุนแรง มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายซึ่งอธิบาย พรรณนา แสดงออก หรือจัดการกับการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดหรือการเสพติด หรือให้คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการใช้ในทางที่ผิดหรือส่งเสริมสิ่งเดียวกันโดยไม่มีเหตุผล ภายใต้กรอบงานการป้องกันการหลอกลวง บริการดิจิทัลที่ได้รับการกำกับดูแลจะต้องใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกัน ตรวจจับ ขัดขวาง และรับมือการหลอกลวง และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลและการรายงาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการหลอกลวงที่ apple.com/au/legal/more-resources Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันการใช้งาน FaceTime และ iMessage ของคุณหาก Apple สงสัยด้วยเหตุอันควรว่ามีการหลอกลวงเกิดขึ้น หรือคุณส่ง สร้าง แจกจ่าย จัดเก็บ ชักชวน หรือเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว (รวมถึงการระงับหรือยุติการใช้งาน FaceTime และ iMessage ของคุณ กำหนดข้อจำกัดในการใช้บริการเหล่านี้ของคุณ หรือนำออก ลบ หรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาในบริการเหล่านี้ตามความเหมาะสม) คุณยังตกลงอีกด้วยว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ FaceTime และ iMessage ทั้งหมดผ่านบัญชีของคุณหรือบนอุปกรณ์ของคุณไม่ละเมิดข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้

ญี่ปุ่น

ไม่ว่าข้อกำหนดอื่นใดในสิทธิ์การใช้งานนี้จะระบุไว้อย่างไร หากกฎหมายสัญญาผู้บริโภคของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดที่จำกัดความรับผิดของ Apple ต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสัญญาหรือการละเมิดที่ Apple กระทำจะไม่มีผลบังคับใช้หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำผิดโดยเจตนาหรือความประมาทอย่างรุนแรงของ Apple

เกาหลี

ข้อกำหนดการใช้งานของ Apple สำหรับบริการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและบริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่บังคับใช้กับเกาหลี

ข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้กับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งที่จัดให้โดย Apple สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple ระบุไว้ด้านล่าง ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้บังคับใช้ร่วมกับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เกี่ยวข้อง ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่รวมอยู่ในแบบฟอร์มการใช้งานของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ iPhone รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการ Apple ให้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย Apple โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2. รายละเอียดการบริการ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริการหาตำแหน่งที่ตั้งมีให้สำหรับแอปและเว็บไซต์ของ Apple และของบริษัทอื่น เพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลตามตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์หรือสิ่งของ เช่น (1) แอปพลิเคชั่นแผนที่ที่ช่วยให้ผู้ใช้ระบุตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ (2) แอปพลิเคชั่นกล้องที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของการถ่ายภาพหรือวิดีโอ (3) แอปพลิเคชั่นเข็มทิศ (4) แอปพลิเคชั่นที่อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์หรือค้นหาอุปกรณ์หรือสิ่งของที่สูญหาย และ (5) แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตำแหน่งที่ตั้งที่พัฒนาโดย Apple หรือนักพัฒนาภายนอก โปรดทราบว่าหากผู้ใช้ต้องการใช้แอปพลิเคชันหรือบริการภายนอกที่ให้ข้อมูลตำแหน่งบนผลิตภัณฑ์ของ Apple ผู้ใช้จะต้องทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของนักพัฒนาหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ในแอปพลิเคชันหรือบริการดังกล่าว

3. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ Apple ที่มีคุณสมบัติตำแหน่งที่ตั้ง เช่น iPhone จะส่งตำแหน่งที่ตั้งที่ติดแท็กทางภูมิศาสตร์ของฮอตสปอต Wi-Fi และเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้เคียง (หากอุปกรณ์รองรับ) เป็นระยะในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อและเข้ารหัสไปยัง Apple เพื่อใช้ปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพเทคโนโลยีตำแหน่งที่ตั้งของ Apple ข้อมูลนี้จะถูกส่งเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์เท่านั้น นอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งที่ติดแท็กทางภูมิศาสตร์แบบไม่ระบุชื่อแล้ว ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งส่วนบุคคลจะถูกแชร์กับบริการต่างๆ เช่น ค้นหาของฉัน เมื่อผู้ใช้เลือกที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ทำเครื่องหมายอุปกรณ์หรือสิ่งของว่าสูญหาย หรือเปิดใช้งานส่งตำ

แหน่งที่ตั้งล่าสุด และจัดเก็บเป็นการเข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple นานถึง 24 ชั่วโมง

4. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและระยะเวลาการเก็บรักษา

Apple เก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตำแหน่งที่ตั้งแก่ผู้ใช้ Apple จะลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้

5. สิทธิ์ของผู้ใช้และผู้ปกครองตามกฎหมายและวิธีการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

ผู้ใช้สามารถควบคุมบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของ Apple บนอุปกรณ์ของตนได้ทุกเมื่อโดยไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ในการควบคุมบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ที่บริการหาตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวของ Apple ที่ https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้และผู้ปกครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดูได้ในภาคผนวกสำหรับประเทศเกาหลีของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ที่ https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr

6. รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งให้กับบริษัทอื่นที่กำหนดของผู้ใช้

อุปกรณ์ของผู้ใช้จะไม่ให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแก่บริษัทอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งหากมีการให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแก่บริษัทอื่นที่กำหนดซึ่งผู้ใช้ให้ความยินยอม

7. เหตุผลและระยะเวลาของการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

Apple และอุปกรณ์ของ Apple จะเก็บบันทึกที่ตรวจสอบการเก็บรวบรวม การใช้ และการจัดหาข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

8. การปฏิบัติตามกฎหมาย Apple จะรับผิดชอบต่อความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

9. ข้อมูลติดต่อ หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง โปรดติดต่อ Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
39F, ASEM Tower (06164)
โทร: +82 2 6712 6700

<u>สหราชอาณาจักร</u>

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple ในสหราชอาณาจักร ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะใช้บังคับกับการใช้งานของคุณ

1. เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
Apple ได้พัฒนาระบบและกระบวนการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้ใช้จากเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจถูกนำมาใช้กับซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple ตามที่ Apple เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคุณสมบัติในซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่อผู้ใช้ ระบบและกระบวนการเหล่านี้อาจรวมถึงฟังก์ชั่นการบล็อก การกลั่นกรองโดยมนุษย์ หรือความสามารถของผู้ใช้ในการปิดใช้งานฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่าง ในบางกรณี อาจใช้เทคโนโลยีเชิงรุกเพื่อปกป้องผู้ใช้จากเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น เทคโนโลยีการตรวจจับภาพ

มาตรการป้องกันบางอย่าง เช่น เครื่องมือรายงานที่มีให้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาที่เนื้อหาผิดกฎหมายร้ายแรงอาจปรากฏอยู่บนซอฟต์แวร์และบริการของ Apple เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่ร้ายแรงรวมถึงเนื้อหาการก่อการร้าย เนื้อหาการแสวงผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ Apple ใช้ระบบและกระบวนการที่เหมาะสมซึ่ง

ออกแบบมาเพื่อลบเนื้อหาอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบว่าเนื้อหาบางอย่างบนซอฟต์แวร์และบริการของ Apple อาจผิดกฎหมายตามที่ Apple เห็นว่าเหมาะสม

หากคุณพบเนื้อหาที่คุณเห็นว่าอาจผิดกฎหมายระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple คุณสามารถรายงานเนื้อหาดังกล่าวได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่ https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html หลังจากที่คุณส่งรายงานแล้ว Apple จะตรวจสอบรายงานตามข้อผูกพันทางกฎหมายของ Apple และสิทธิ์การใช้งานนี้ หลังจากการตรวจสอบ Apple อาจลบเนื้อหาและอาจดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ตามที่ Apple เห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็น

2. รายงานและข้อพิพาทเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
หากคุณเป็นผู้สร้าง อัปโหลด หรือแชร์เนื้อหาบนซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple คุณสามารถส่งรายงานได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่ https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html ในกรณีดังต่อไปนี้: (a) หากเนื้อหาของคุณถูกลบออกจากซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple หรือหากคุณได้รับคำเตือน ถูกระงับ ถูกแบน หรือถูกจำกัดการเข้าถึงหรือการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple โดยมีสาเหตุจากการที่เนื้อหาของคุณถูกพิจารณาว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือ (b) หากเทคโนโลยีใดๆ ที่ Apple ใช้ส่งผลให้เนื้อหาของคุณถูกลบหรือถูกจำกัดการเข้าถึงในลักษณะที่คุณเห็นว่าไม่สอดคล้องกับ หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์การใช้งานนี้

คุณยังสามารถส่งรายงานได้หากคุณคิดว่า Apple ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย การรายงานเนื้อหา สิทธิ์ของผู้ใช้ในเสรีภาพการแสดงออกภายใต้กฎหมาย หรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

หลังจากที่คุณส่งรายงานแล้ว Apple จะตรวจสอบรายงานของคุณตามข้อผูกพันทางกฎหมายของ Apple และสิทธิ์การใช้งานนี้ หลังจากการตรวจสอบ Apple จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการกับรายงานของคุณหรือไม่ Apple อาจดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ตามที่ Apple เห็นว่าเหมาะสมและแจ้งให้คุณทราบถึงผลลัพธ์ของรายงานของคุณ

หากคุณถูกระงับหรือยกเลิกการใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple หรือเนื้อหาที่คุณสร้าง อัปโหลด หรือแชร์ถูกลบออกจากซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple หรือถูกจำกัดการเข้าถึง โดยเป็นการละเมิดสิทธิ์การใช้งานนี้ คุณมีสิทธิ์ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดสัญญา

———————————————

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Apple Pay และกระเป๋าสตางค์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Apple Pay และกระเป๋าสตางค์จะควบคุมการใช้คุณสมบัติ Apple Pay และกระเป๋าสตางค์ Apple โดยสามารถดูได้ที่ https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/ เมื่อใช้ Apple Pay หรือแอปกระเป๋าสตางค์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อความแจ้งจาก Apple และบริษัทในเครือของ Apple ที่เกี่ยวข้อง
หาก Apple หรือบริษัทในเครือของ Apple ต้องการติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการ คุณยินยอมรับข้อความแจ้งทางอีเมล คุณยอมรับว่าข้อความแจ้งใดๆ ดังกล่าวที่เราส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร